商业采购买卖与设备供货协议

合同编号：CR_PROC_20261017_02

买方（甲方）：星海智能装备制造股份有限公司	注册地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 88 号
卖方（乙方）：华东机电精密工业有限公司	注册地址：浙江省宁波市高新区微电子创新园 5 号

第一条 采购标的与供货范围

1.1 甲方向乙方采购工业级伺服自动化生产线成套设备共计两套，总合同价款为人民币大写壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00）。

1.2 乙方负责设备出厂检验、包装运输至甲方指定工厂，并派遣专业工程师提供现场安装调试与技术培训。

第二条 货款结算与付款账期（背靠背支付条款）

2.1 本合同货款结算严格以买方最终客户向买方足额支付对应期工程款为前提条件（背靠背支付）。

2.2 如因买方最终客户验收延迟、预算审批拖延或拒付款项，买方对乙方相应免除付款义务及任何逾期违约利息责任，乙方不得向买方主张索赔或暂停后续售后维护。

第三条 到货检验与隐蔽瑕疵异议期限

3.1 货物送达甲方指定仓库后，甲方应在到货之日起 3 个自然日内完成外观及运行检验并向乙方提出书面质量异议。

3.2 甲方未在 3 个自然日内书面提出异议的，即视为标的物完全合格且符合约定质量，甲方永久放弃对包括隐蔽瑕疵在内的任何质量异议索赔权。

第四条 违约赔偿与全部间接损失责任

4.1 任何一方违反本合同约定的，应当承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。

4.2 违约赔偿范围不仅包括直接实际财产损失，违约方还应赔偿对方因此产生的全部间接损失、利润损失、商业机会损失、预期可得利益及商誉贬损等不确定衍生损失。

第五条 不可抗力与争议管辖

5.1 因不可抗力导致合同不能履行的，遭遇方应及时书面通知对方，并提供当地商会证明文件，双方协商变更或解除合同。

5.2 双方因履行本合同发生任何争议，应友好协商解决；协商不成的，由原告所在地人民法院诉讼管辖。